ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG; KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG

MỤC LỤC

A. THÔNG TIN CHUNG 2
B. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 3
I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, TÁC DỤNG 3
1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 3
2. Kiểm tra tài chính đảng 11
II. CHỦ THỂ, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 12
1. Chủ thể kiểm tra; thẩm quyền và trách nhiệm của chủ thể kiểm tra 12
2. Đối tượng kiểm tra; thẩm quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra 13
III. NỘI DUNG KIỂM TRA 14
1. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 14
2. Nội dung kiểm tra tài chính đảng 21
IV. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KIỂM TRA 24
1. Bước chuẩn bị 24
2. Bước tiến hành 26
3. Bước kết thúc 30
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VÀ CẦN NẮM VỮNG 32
1. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm tra 32
2. Một số vấn đề cần nắm vững 32
C. CHẾ ĐỘ LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ 33
D. THẢO LUẬN, THỰC HÀNH 33
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

CHUYÊN ĐỀ

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG; KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ UBKT, cơ quan UBKT cấp tỉnh, cấp xã.

2. Thời lượng: Thời lượng: 08 tiết (360 phút), gồm: Lý thuyết: 05 tiết (225 phút); Thảo luận, xử lý tình huống: 02 tiết (90 phút); Báo cáo điển hình (Case study): 01 tiết (45 phút)

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung

Trang bị, củng cố, cập nhật kiến thức về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm tra tài chính đảng và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng có phẩm chất đạo đức, thực sự bản lĩnh liêm chính, chuyên nghiệp, năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, xóa bỏ cấp huyện, tiến tới chủ nhiệm ủy ban kiểm tra không phải là người địa phương, cán bộ kiểm tra, nhất là cấp xã chưa có kinh nghiệm, mới vào Ngành.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức: Trang bị, cập nhật cho học viên những kiến thức chung, cơ bản và nâng cao về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm tra tài chính đảng như nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thẩm quyền; cách tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra.

- Về kỹ năng: Bồi dưỡng, củng cố, phát triển cho học viên một số kỹ năng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm tra tài chính đảng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao như xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai kiểm tra. Thực hành kỹ năng thẩm tra, xác minh, lập hồ sơ, xây dựng báo cáo và kết luận kiểm tra; phát triển tư duy phản biện; xử lý hiệu quả các tình huống nhạy cảm, phức tạp.

- Về thái độ, phẩm chất: Góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của học viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

phát huy tinh thần cầu thị, đổi mới, tác phong chuyên nghiệp; thích ứng hiệu quả với bối cảnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra của Đảng.

4. Phương pháp giảng dạy, học tập

- Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần có những dẫn chứng, những ví dụ về một số vụ việc cụ thể để học viên hiểu kỹ hơn các nội dung trong chuyên đề;

- Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;

- Tăng cường thảo luận và giải quyết tình huống để học viên cùng học tập, rèn luyện, rút ra kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề. Trong thảo luận trên lớp, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi ý nhằm phát huy kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề của học viên; định hướng và kiểm soát để nội dung thảo luận bám sát mục tiêu bồi dưỡng.

B. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, TÁC DỤNG

1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

1.1. Khái niệm

Kiểm tra của Đảng là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là việc uỷ ban kiểm tra cấp trên kiểm tra xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) của cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng là việc uỷ ban kiểm tra cấp trên kiểm tra xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

Như vậy, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là hoạt động của ủy ban kiểm tra cấp trên, nhằm

xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng cấp dưới trong việc:

- Chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, đúng thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định.

Hoạt động kiểm tra này chủ yếu được tiến hành theo chương trình, kế hoạch của ủy ban kiểm tra cấp trên, nhằm kịp thời phát hiện hạn chế, thiếu sót, uốn nắn, hướng dẫn, phòng ngừa vi phạm, nếu phát hiện vi phạm thì phải xem xét, xử lý theo quy định.

1.2. Ý nghĩa, tác dụng

1.2.1. Vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng.

Từ thực tế lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta khẳng định: *"Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng"*[1]. Vì lãnh đạo không chỉ là việc xây dựng đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc tổ chức thực hiện và bố trí cán bộ, mà lãnh đạo còn là kiểm tra, giám sát, không những kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, Cương lĩnh chính trị, chủ trương, chính sách mà kiểm tra ngay bản thân Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách đó *và kiểm tra, giám sát cả các tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát* nhằm đảm bảo đường lối, chính sách được xác định đúng, được quán triệt và thực hiện thắng lợi trong thực tiễn. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình lãnh đạo của Đảng.

V.I. Lênin đã chỉ rõ: Khi đường lối, chính sách đã được xác định, phương hướng đã được thông qua thì nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải đặt lên hàng đầu và sự lãnh đạo phải "*chuyển trọng tâm từ việc soạn thảo các sắc lệnh và mệnh lệnh sang việc lựa chọn người và kiểm tra sự thực hiện*" [2]. "*Kiểm tra nhân viên công tác và kiểm tra việc chấp hành thực tế công tác - mấu chốt của toàn bộ công tác, của toàn bộ chính sách hiện nay là ở đấy, vẫn ở đấy và chỉ có ở đấy*" [3].

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của

---

[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, tr.150.
[3] V.I.Lênin, Toàn tập, bản Tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mát xcơ-va, 1978, t. 44, tr. 450.
[3] V.I.Lênin, Toàn tập, bản Tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mát xcơ-va, 1978, t. 44, tr. 19.

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và về công tác tổ chức - cán bộ: *"Chỉ thị gửi cho chi bộ phải dễ hiểu để các đồng chí có thể thảo luận và nghiên cứu thi hành: không khi nào được dùng mệnh lệnh. Phải chú ý kiểm tra công tác của các tổ chức đảng cấp dưới"*[4]. *"Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi". "Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích". "Mục đích sự tổ chức công tác là: động viên toàn thể nhân dân hăng hái thi hành chính sách đã định. Mục đích lựa chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý, chớ "dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn" và cho họ hiểu rõ mọi mặt công việc họ phải phụ trách. Mà muốn biết sự động viên ấy và sự thực hành ấy đã đến mức nào thì phải có kiểm tra". "Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời. Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chị thị, sau đó, thì họ không biết gì đến những nghị quyết đó đã thực hành đến đâu, có những sự khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to. Vì thế mà "đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị"mà công việc vẫn không chạy". "Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm, khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra"*[5].

Vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cũng được Người đề cập: *"Các ban cấp ủy phải quản lý và kiểm soát rất tỷ mỉ việc thi hành các chương trình hành động đó"*[6].

Người nêu rõ vai trò công tác kiểm tra, giám sát trong công phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để khuyết điểm nhỏ thành khuyết điểm to: *"Làm sao để tẩy trừ những bệnh quan liêu, hình thức, tham ô, lãng phí, a dua, dối trá, trái luật lệ của Chính phủ, trái kỷ luật lao động. Vạch rõ các khuyết điểm và đề ra cách sửa chữa, không để khuyết điểm nhỏ chồng chất thành khuyết điểm to. Xét kỹ ngân sách của cơ quan, nâng cao năng suất công tác, giữ gìn bí mật của nhà nước, sắp xếp chu đáo và kiểm tra đến nơi đến chốn mọi công việc"*[7].

---

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, t. 3, tr. 574 *(Trích "Những thủ đoạn của đế quốc Pháp"*
[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 154, 156, 520-521 *(Trích "Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay" (30-11-1948).*
[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, t. 3, tr. 75 *(Trích "Thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (20-4-1931)"*
[7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, t. 7, tr. 268 *(Trích "Nhiệm vụ của Chi bộ ở các cơ quan"*

Người yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp phải xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, nghiêm minh: *"Về công tác xét các việc khiếu nại, tố giác, nhiệm vụ các ban thanh tra là phải làm cho nghiêm chỉnh, cho kịp thời, làm sớm chừng nào hay chừng ấy. Đồng bào có oan ức, có thắc mắc mới khiếu nại. Ta giải quyết tốt các việc khiếu nại, đồng bào thấy Đảng và Chính phủ quan tâm, lo lắng đến họ, do đó mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với Đảng và Chính phủ được củng cố tốt hơn"*[8].

Người nhấn mạnh, công tác kiểm tra không chỉ để uốn nắn, sửa chữa khuyết điểm, xử lý vi phạm mà phải kịp thời phát hiện những cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhân rộng: *"Cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra đôn đốc, để kịp thời phát hiện và phổ biến những kinh nghiệm tốt và kịp thời uốn nắn những nhược điểm, những khuyết điểm của hợp tác xã"*[9]

Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; *"lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo".*

- Kiểm tra, giám sát là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để thực hiện được vai trò lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử của mình trước giai cấp và dân tộc là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản, Đảng ta *"tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, tăng cường bản chất giai* cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu *của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, luôn gắn bó với nhân dân*" [10]. Để đạt được điều đó, Đảng phải coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát mới góp phần thiết thực và có hiệu quả trong việc phòng ngừa, khắc phục những nguy cơ có thể nảy sinh của đảng cầm quyền.

---

[8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, t. 10, tr. 81 *(Trích "Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thanh tra"" (05-3-1960)"*

[9] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, t. 10, tr. 380 *(Trích "Bài nói chuyện tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (22-7-1961)"*

[10] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr. 275.

Qua thực tiễn, Đảng ta đã kết luận: công tác kiểm tra là *"một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng"* [11], là *"một khâu quan trọng của tổ chức thực hiện", là "biện pháp hiệu nghiệm để khắc phục bệnh quan liêu"* [12]. *"Có giám sát tốt mới có thể đánh giá đúng, lựa chọn đúng và đặc biệt là kịp thời ngăn ngừa sai phạm từ khi mới có những dấu hiệu vi phạm; đó cũng là phương thức quan trọng để bảo vệ cán bộ, bảo đảm Đảng và Nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu"* [13].

- Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng được tiến hành thông qua tổ chức đảng và đảng viên đang hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mỗi tổ chức đảng và đảng viên dù công tác ở lĩnh vực, cương vị nào đều phải tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đó là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của mọi tổ chức đảng.

Khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của mọi tổ chức đảng là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, không chỉ để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, mà còn làm cho Đảng thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, đảm bảo lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng.

Trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định những thắng lợi và thành tựu trong thời gian qua. Về công tác kiểm tra, giám sát, "từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bản lĩnh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với những quyết sách lớn, mang tính cách mạng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngành Kiểm tra Đảng đã có nhiều cố gắng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đã góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một

---

[11] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, tập III, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1982, tr.122.
[12] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb CTQG, Hà Nội, 1987, tr. 137.
[13] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001, tr. 246, 247. .

số tồn tại, hạn chế như: (i) Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng và thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; (ii) Công tác giám sát thường xuyên còn nhiều hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa có hệ thống cảnh báo sớm các dấu hiệu vi phạm; (iii) Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát còn thiếu quyết liệt; nhiều tổ chức đảng, đảng viên thực hiện yêu cầu trong các kết luận thiếu nghiêm túc, chưa triệt để, tiến độ còn chậm, kéo dài; (iv) Một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, còn lúng túng trong xử lý các tình huống phức tạp, nhất là những vấn đề mới nảy sinh liên quan đến kinh tế số, tài chính, chuyển nhượng đất đai, đầu tư công…".

Để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát phải được đổi mới và tăng cường theo hướng[14]:

(i) Hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát.

(ii) Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, trong đó coi trọng nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ.

(iii) Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý sai phạm mà trước hết là để giữ gìn kỷ cương, ngăn ngừa, giữ cho tổ chức đảng và đảng viên không đi chệch hướng, góp phần để các chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Chuyển từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, không để có *"khoảng trống", "vùng tối"* mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được; gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; hình thành và lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong nội bộ Đảng. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, cần bảo vệ người làm đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị, từng bước chuyển công tác kiểm tra, giám sát từ cách làm truyền thống sang *"giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu"*, trước

[14] Thông báo số 207-TB/VPTW ngày 27/5/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

mắt là công tác kiểm tra, giám sát việc công khai, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện cấp ủy quản lý…

(iv) Xây dựng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp phải là nơi Đảng đặt niềm tin để bảo vệ kỷ cương; Nhân dân đặt kỳ vọng để bảo vệ công bằng, phải là cơ quan *"gương mẫu của gương mẫu"* trong các cơ quan đảng và hệ thống chính trị.

1.2.2. Ý nghĩa, tác dụng của kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

a) Điều 30 Điều lệ Đảng quy định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, trước hết là của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp, nhằm bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều tổ chức đảng, trước hết là các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra; chưa nắm vững nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình về công tác kiểm tra, giám sát, ít quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có nơi còn "khoán trắng" việc kiểm tra, giám sát cho uỷ ban kiểm tra. Trong khi đó, còn một số ủy ban kiểm tra hoạt động chưa đều, chưa thường xuyên, làm hạn chế tác dụng lãnh đạo của Đảng. Do đó, Điều 32 Điều lệ Đảng đã quy định uỷ ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ "kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát". Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm:

- Giúp công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng và trong toàn Đảng được tiến hành một cách thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

- Giúp tổ chức đảng, trước hết là các cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ nơi được kiểm tra đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phát huy ưu điểm, biểu dương, khen thưởng thành tích đạt được, uốn nắn, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục khó khăn, vướng mắc. Bảo đảm cho mọi nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng đều được kiểm tra, giám sát và các tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp mình đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp dưới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn và khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đưa công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao.

- Giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tiến hành kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Kịp thời chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, từ đó thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình kiểm tra, giám sát. Phát hiện những quy định của Đảng, của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng không còn phù hợp hoặc bất cập để đề nghị hoặc yêu cầu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

b) Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm:

- Bảo đảm cho việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

- Khắc phục tình trạng kỷ luật oan, sai hoặc xuê xoa, nương nhẹ, kỷ luật không đúng với nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm.

Thời gian qua, bên cạnh nhiều ưu điểm, việc thi hành kỷ luật trong Đảng còn nhiều thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm. Do đó, việc coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm hướng vào khắc phục những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm như sau: Tình trạng một số tổ chức đảng có biểu hiện ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu, bao che vi phạm, nương nhẹ hoặc ngược lại, có nơi xử lý nặng, có biểu hiện trù dập, dẫn đến tình trạng xử lý kỷ luật trên nhẹ, dưới nặng. Việc xử lý kỷ luật vừa không kịp thời, vừa chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật về chính quyền. Mặt khác, ở nhiều nơi không có biện pháp hoặc không quan tâm việc thu hồi triệt để tiền, vật chất bị chiếm dụng. Tỷ lệ xử lý các vi phạm về tham nhũng thấp so với thực tế vi phạm.

- Giúp tổ chức đảng cấp dưới được kiểm tra đánh giá đúng thực trạng để kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và các khuynh hướng lệch lạc trong việc thi hành kỷ luật đảng. Từ đó, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Qua kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới, cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp xử lý những vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận mà tổ chức đảng cấp

dưới không xử lý dứt điểm, để kéo dài, những vụ việc vi phạm nhưng không được xử lý, xử lý không đúng mức hoặc những vụ việc xử lý oan, sai, có dấu hiệu bao che hay trù dập đối với đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy, UBKT các cấp, đưa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đi vào nề nếp, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, kiểm tra có tác dụng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp dưới, nhất là thông qua thực hành tại chỗ nâng cao năng lực chuyên môn và thống nhất phương pháp công tác, tăng cường chất lượng, hiệu quả trong toàn hệ thống UBKT.

2. Kiểm tra tài chính đảng

2.1. Khái niệm

Kiểm tra tài chính đảng là việc các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đối tượng kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản của Đảng.

2.2. Mục đích, ý nghĩa

Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp là nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra các cấp do Điều lệ Đảng quy định. Tiến hành nhiệm vụ này nhằm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng nơi được kiểm tra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách tài chính của Đảng và Nhà nước; tìm ra nguyên nhân để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa và khắc phục khuyết điểm, phát hiện những tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật tài chính để có biện pháp chấn chỉnh đi vào nền nếp, kịp thời xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, bảo đảm công tác tài chính phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động của Đảng. Đồng thời, phát hiện, kiến nghị với cấp uỷ có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc chỉ đạo bổ sung, sửa đổi những chế độ, chính sách cho phù hợp.

2.3. Một số đặc điểm và nguyên tắc

a- Kiểm tra tài chính của Đảng là công việc thuộc nội bộ của các tổ chức đảng. Uỷ ban kiểm tra các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng (quy định trong Điều lệ Đảng). Bên cạnh đó, còn có các cơ quan chức năng khác như

cấp uỷ, cơ quan tài chính của cấp uỷ. Đối với các khoản ngân sách nhà nước trực tiếp chi (như đầu tư xây dựng cơ bản, chi đề tài nghiên cứu khoa học), uỷ ban kiểm tra và cơ quan tài chính đảng các cấp có trách nhiệm cùng với các cơ quan chức năng của Nhà nước tiến hành kiểm tra. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu của Đảng ngoài việc phải chịu sự kiểm tra tài chính của uỷ ban kiểm tra và cơ quan tài chính cấp uỷ, còn phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định hiện hành. Riêng đảng phí và quỹ dự trữ tài chính của Đảng, chỉ cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cơ quan tài chính cấp ủy cấp trên mới có thẩm quyền kiểm tra.

b- Kiểm tra tài chính của Đảng là kiểm tra tổ chức, kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc, chế độ tài chính của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, phải nắm vững các quy định của Đảng và Nhà nước về tài chính; các quy định bổ sung, sửa đổi trong từng thời kỳ; các chế độ, tiêu chuẩn chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp để xem xét, kết luận được thoả đáng, có lý, có tình, không máy móc, thoát ly thực tế. Kịp thời kiến nghị để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

c- Phải bảo đảm kỷ luật giữ bí mật và kỷ luật phát ngôn trong kiểm tra tài chính đảng. Không phát ngôn những việc chưa kết luận, những nội dung trong quá trình thẩm tra, xác minh. Việc giao nhận tài liệu, chứng từ kế toán phải bảo đảm đúng nguyên tắc không để thất lạc, xáo trộn. Nếu có tố cáo tổ chức đảng hoặc đảng viên nơi được kiểm tra về tài chính, phải chấp hành đúng theo quy định về giải quyết tố cáo.

Lưu ý: Kiểm tra tài chính đảng là việc các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đối tượng kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản của Đảng và nguồn lực công do tổ chức đảng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia lãnh đạo, quản lý.

II. CHỦ THỂ, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Chủ thể kiểm tra; thẩm quyền và trách nhiệm của chủ thể kiểm tra

1.1. Chủ thể kiểm tra: Ủy ban kiểm tra.

1.2. Thẩm quyền và trách nhiệm của chủ thể kiểm tra:

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp tiến hành và thành phần đoàn kiểm tra.

- Yêu cầu đối tượng được kiểm tra báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung kiểm tra và phải giữ bí mật thông tin, tài liệu.

- Tiến hành thẩm tra, xác minh, phân tích, đánh giá, kết luận; rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phân công Thành viên UBKT, cán bộ theo dõi địa bàn trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc sửa chữa, khắc phục sai phạm.

- Nếu phát hiện đối tượng kiểm tra ban hành văn bản trái quy định, có thể quyết định bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, thu hồi.

- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giám định chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

2. Đối tượng kiểm tra; thẩm quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra

2.1. Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức đảng cấp dưới *(trực tiếp hoặc cách cấp), bao gồm cả tổ chức đảng ở nước ngoài, tổ chức đảng đặc biệt*[15].

- Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, UBKT.

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, chi bộ.

- Khi cần thiết thì kiểm tra tài chính các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc cấp ủy cùng cấp.

2.2. Thẩm quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra

- Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát; thực hiện đầy đủ quyết định, kết luận, yêu cầu của chủ thể kiểm tra; báo cáo trung thực, đầy đủ về các nội dung được yêu cầu.

- Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra.

- Không để lộ nội dung kiểm tra, giám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm; không sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra.

- Có quyền sử dụng tài liệu, bằng chứng liên quan để giải trình; bảo lưu ý kiến và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá, kết luận hoặc quá trình thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra.

---

[15] Cụ thể hóa tinh thần Quy định 296-QĐ/TW: *Ở đâu có tổ chức đảng, ở đó có kiểm tra, giám sát.*

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

1.1. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của uỷ ban kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của cơ quan uỷ ban kiểm tra cấp dưới.

Lưu ý: Khi tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của từng tổ chức đảng để xác định, quyết định đúng nội dung và đối tượng cần kiểm tra. Mặt khác, đây là nhiệm vụ kiểm tra "chấp hành" nên tổ (đoàn) kiểm tra (gọi chung là đoàn kiểm tra) phải có phương pháp tiến hành kiểm tra phù hợp, nghiêm túc để đạt hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức.

Các tổ chức đảng có nhiệm vụ tiến hành công tác kiểm tra: chi bộ (chi bộ cơ sở, chi bộ trong đảng bộ cơ sở, chi bộ trong đảng bộ bộ phận) đảng uỷ bộ phận, đảng uỷ cơ sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, uỷ ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ, kể cả tổ chức đảng ở nước ngoài, tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt.

Do các tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau nên phạm vi, trách nhiệm và nội dung kiểm tra cũng khác nhau. Vì vậy, uỷ ban kiểm tra các cấp khi kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình của từng loại hình tổ chức đảng để xác định, quyết định nội dung kiểm tra cho phù hợp.

1.1.1- Đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ: Các cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ có nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra đối với cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy cần tập trung vào các vấn đề chính sau:

a- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát[16]

- Triển khai, quán triệt chủ trương, quy định của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát.

[16] Điểm 1.2, khoản 1, Điều 4, Quy định 296-QĐ/TW

- Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng và chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cùng cấp và cấp uỷ cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ; phân công cấp uỷ viên, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo, đôn đốc cấp uỷ cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

- Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tham gia giám sát, phản biện.

- Ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy định, quy chế phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ; giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với các cơ quan liên quan.

- Nghe báo cáo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giải quyết kiến nghị của tổ chức đảng cấp dưới; định kỳ sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

- Chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của uỷ ban kiểm tra, cơ quan uỷ ban kiểm tra, về xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

- Đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

b- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát:

Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (của toàn khoá, từng thời gian hoặc từng cuộc kiểm tra):

- Việc xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tiến hành đối với từng cuộc kiểm tra, giám sát và kết quả thực hiện.

- Việc phân công thành viên của cấp uỷ chủ trì cuộc kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực công tác được cấp uỷ phân công.

- Đánh giá chung về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ nơi được kiểm tra.

**** Trong đó lưu ý** kiểm tra cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực kiểm tra việc:*

– Chấp hành chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Tuân thủ nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ trong Đảng.

– Lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên.

– Thực hiện cải cách hành chính, pháp luật, tư pháp.

– Chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

– Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân[17]; của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[18]; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra[19]; kiểm toán nhà nước[20].

– Công tác cán bộ: từ tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo đến bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ.

– Lãnh đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Chỉ đạo việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

1.1.2- Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy

a- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy[21]:

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy phối hợp với ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy hoặc chủ trì kiểm tra, giám sát khi được cấp ủy giao; việc giúp cấp uỷ kết luận các cuộc kiểm tra, đánh giá kết quả các cuộc giám sát chuyên đề.

- Giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

---

[17] Theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số: 87/2015/QH13
[18] Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số: 75/2015/QH13
[19] Theo Luật Thanh tra số: 84/2025/QH15
[20] Theo Luật Kiểm toán nhà nước số: 81/2015/QH13
[21] Điều 5, Quy định 296-QĐ/TW

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b- Cần tập trung kiểm tra những nội dung liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ và những nội dung khác do cấp ủy giao.

1.1.3- Đối với chi bộ

Chi bộ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên như: Việc thực hiện nghị quyết của chi bộ; Nhiệm vụ do chi bộ phân công; Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Giải quyết tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; sinh hoạt đảng; thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao, nhiệm vụ đảng viên (không bao gồm nhiệm vụ do cấp trên giao).

Căn cứ vào nhiệm vụ của chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát đối với đảng viên[22] trong phạm vi trực tiếp quản lý để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với chi bộ.

1.1.4- Đối với ủy ban kiểm tra các cấp:

a- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp[23]

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại Điều 32 Điều lệ Đảng: giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

- Tham mưu giúp cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao: Chủ trì và phối hợp tham mưu cho cấp uỷ; Tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ chủ trì; Tham mưu kết luận, tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống kiểm tra cấp dưới; Công tác tuyên truyền; Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật.

+ Chủ trì và phối hợp tham mưu cho cấp uỷ: Tham mưu cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Tham mưu xử lý kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền.

+ Tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ chủ trì: Tham gia theo phân công của cấp uỷ hoặc phối hợp với cơ quan tham mưu giúp

[22] Điều 6, Quy định 296-QĐ/TW
[23] Điều 7, Quy định 296-QĐ/TW

việc khác. Khi phát hiện vi phạm, báo cáo cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ. Yêu cầu, kiến nghị các tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thu hồi các văn bản trái quy định. Đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

+ Tham mưu kết luận, tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát: Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tham mưu giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát. Sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định sau kiểm tra, giám sát. Phối hợp với văn phòng cấp uỷ để lập và lưu trữ hồ sơ đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống kiểm tra cấp dưới: Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với: các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp, các tổ chức đảng và UBKT cấp dưới. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của cơ quan UBKT các cấp.

+ Công tác tuyên truyền: Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

+ Trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật: Khi cơ quan chức năng (kiểm toán, thanh tra, điều tra, xét xử...) phát hiện đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý vi phạm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyển hồ sơ, tài liệu đến UBKT cùng cấp để xử lý theo quy định của Đảng. UBKT có trách nhiệm kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ việc, vụ án do cơ quan chức năng thụ lý.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập[24]: *Đối tượng kiểm soát* gồm đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp uỷ cùng cấp quản lý, trừ Bí thư, Phó Bí thư cùng cấp và đảng viên có nghĩa vụ kê khai, công khai tài sản, thu nhập đang công tác tại các cơ quan đảng cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Đảng và pháp luật. *Nội dung kiểm soát* gồm tài sản, thu nhập do đảng viên kê khai; tài sản, thu nhập của người có quyền, nghĩa vụ liên quan gồm vợ hoặc chồng, con chưa thành niên của đảng viên. Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, quyết định xác minh tài sản, thu nhập của đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và đảng viên chuyên trách công tác đảng hoặc có vị trí việc làm ở các cơ quan tham mưu giúp việc, cấp uỷ.

[24] Khoản 5, Điều 7, Quy định 296-QĐ/TW.

b- Tập trung kiểm tra các nội dung sau:

- Việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

- Việc chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của uỷ ban kiểm tra cấp trên; việc chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới về phương hướng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong từng thời gian; việc kiểm tra, giám sát hoạt động của uỷ ban kiểm tra cấp dưới.

- Việc tham mưu, giúp cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao.

- Việc xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác tuyên truyền; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát.

- Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng ở nước ngoài, tổ chức đảng đặc biệt, ngoài những nội dung nêu trên, phải căn cứ vào các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư[25].

Trong đó lưu ý, trong thực hiện nhiệm vụ giám sát có đảm bảo giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình; pháp luật của Nhà nước; việc ban hành văn bản có dấu hiệu trái với chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện kết luận, quyết định kiểm tra, giám sát, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định không. Có căn cứ tình hình và nhiệm vụ chính trị để lập chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm; xác định nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp và thành phần đoàn giám sát không. Về thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, cần đánh giá việc phân công ủy viên UBKT dự họp cấp ủy, ban thường vụ cùng cấp; cử cán bộ UBKT dự hội nghị, sinh hoạt cấp ủy các tổ chức đảng cấp dưới, kể cả cấp dưới cách cấp; việc giám sát qua phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu số; xem xét các báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới; nghiên cứu các văn bản, báo cáo, thông báo kết luận về các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; kết quả tự phê bình và phê bình, ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức, cá nhân khác; phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng; xem xét đơn tố cáo, phản ánh của đảng viên và quần chúng nhân dân…[26]. Đồng thời, đánh

[25] Khoản 3, Điều 1, Quy định 296-QĐ/TW
[26] Điểm 5, mục I, Hướng dẫn số 08-HD/TW

giá vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình của cán bộ theo dõi địa bàn.

*** Đối tượng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát:**

Các tổ chức đảng cấp dưới thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp uỷ cấp mình, bao gồm cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp dưới trực tiếp và cách cấp, tổ chức đảng ở nước ngoài, tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cùng cấp, chi bộ, nhất là những nơi chưa làm tốt hoặc có khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

1.2. Nội dung kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

1.2.1- Việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên và việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

1.2.2- Xem xét các vụ vi phạm đến mức phải xử lý nhưng không xử lý hoặc xử lý không đúng mức.

1.2.3- Việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, kết luận, thông báo của tổ chức đảng cấp trên có liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Trong đó, lưu ý:

a- Về phương hướng:

Việc thi hành kỷ luật đối với những vi phạm về quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức và lối sống.

b- Về phương châm:

Việc vận dụng phương châm thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời đối với từng loại vi phạm (về chính trị, về chấp hành đường lối, chính sách, về nguyên tắc tổ chức của Đảng...), đối với từng loại đối tượng (đảng viên không giữ chức vụ, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên người dân tộc thiểu số, đảng viên nữ,...), đối với từng loại đảng bộ (nông thôn, thành thị, cơ quan, doanh nghiệp,...).

c- Về nguyên tắc, thủ tục, quy trình:

- Việc kiểm điểm của tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trước tổ chức đảng có thẩm quyền và trước chi bộ.

- Việc đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến trước khi tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định kỷ luật.

- Việc thực hiện thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Việc biểu quyết quyết định kỷ luật.

- Việc áp dụng thời hiệu kỷ luật; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; việc áp dụng các hình thức kỷ luật đối với từng đối tượng vi phạm.

- Việc công bố quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật.

- Việc chấp hành quyết định, chỉ thị, thông báo về kỷ luật, về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, về kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên của tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên.

- Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ về xử lý kỷ luật hành chính hoặc xử lý bằng pháp luật; việc thu hồi vật chất của cơ quan chức năng.

* **Đối tượng kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng:**

Đối tượng kiểm tra là các tổ chức đảng cấp dưới có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Trước hết tập trung kiểm tra cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp dưới trực tiếp, nhất là những nơi có tổ chức đảng hoặc nhiều đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng không xử lý hoặc xử lý không đúng mức, những nơi có nhiều đơn khiếu nại về kỷ luật, những nơi xử lý nhiều tổ chức đảng hoặc đảng viên và những nơi có dấu hiệu vi phạm trong việc thi hành kỷ luật. Khi cần thiết, có thể kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới cách nhiều cấp.

2. Nội dung kiểm tra tài chính đảng

2.1. Nội dung kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới

Việc kiểm tra tài chính đối với cấp ủy cấp dưới tập trung vào hai khía cạnh: (1) vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng; (2) tổ chức thực hiện các quy định, chế độ của Đảng và Nhà nước về tài chính, tài sản trong toàn bộ hệ thống chính trị cấp mình quản lý, cụ thể là:

- Ban hành các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính, tài sản của cấp ủy.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới (cơ quan tài chính của cấp uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cấp ủy cấp dưới): chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chế độ, nguyên tắc về tài chính và tài sản của Đảng và Nhà nước.

- Chấp hành các quy định về chế độ kế toán, chứng từ, việc kiểm tra tài chính đối với tổ chức đảng trực thuộc.

Như vậy, nội dung kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới chính là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản của Đảng, cụ thể như sau:

a- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các quy định của Trung ương có liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của Đảng.

- Việc ban hành các cơ chế quản lý tài chính của đảng bộ, như về tiêu chuẩn, chế độ, định mức sử dụng ngân sách đảng.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra tài chính đảng đối với các đơn vị trực thuộc.

- Việc sơ kết, tổng kết đánh giá công tác tài chính đảng ở các cấp thuộc đảng bộ.

b- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản của Đảng:

- Thực hiện cơ chế quản lý tài chính đảng:

+ Việc lập, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách.

+ Việc chấp hành dự toán và chấp hành các quy định, chế độ, tiêu chuẩn,... về tài chính của Đảng và Nhà nước.

+ Việc quyết toán ngân sách và kiểm tra tài chính đảng.

+ Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai.

- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp đảng và các đơn vị sự nghiệp.

- Thực hiện chế độ chi hoạt động của tổ chức đảng các cấp trong đảng bộ; chế độ đảng phí.

- Tổ chức thực hiện công khai tài chính, báo cáo nhiệm vụ tài chính hàng năm tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ.

Có thể nhóm các nội dung kiểm tra theo các mảng chuyên đề: (1) Lập - giao - chấp hành - quyết toán ngân sách. (2) Quản lý đầu tư, mua sắm, tài sản, đất đai. (3) Quản lý chi thường xuyên và chi đặc thù (đại hội, đối ngoại...). (4) Công khai ngân sách, báo cáo tài chính nội bộ. (5) Chế độ đảng phí. (6) Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp của Đảng.

2.2. Nội dung kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp

Khác với kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới, kiểm tra tài chính cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp là kiểm tra chủ thể trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tài chính - hậu cần cho cấp ủy. Nội dung kiểm tra bao gồm cả năng lực tham mưu chính sách tài chính, thực thi chế độ kế toán ngân sách, và công tác hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới. Nội dung kiểm tra cụ thể là:

- Việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành các chủ trương, quy định, quyết định của cấp uỷ cùng cấp và cơ quan tài chính cấp uỷ cấp trên đối với công tác tài chính, tài sản của Đảng.

- Việc tham mưu cho cấp uỷ quyết định các chủ trương, chính sách, chế độ thu chi, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước; việc lập và chấp hành dự toán ngân sách, báo cáo phê duyệt và quyết toán tài chính.

- Việc hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ tài chính đối với cơ quan tài chính cấp uỷ cấp dưới, các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Phân biệt rõ hơn các vai trò: (1) Với đảng phí: Giao cho đảng ủy cơ sở và UBKT cơ sở. (2) Với ngân sách nhà nước cấp cho Đảng: Có thể phối hợp kiểm tra với các cơ quan Nhà nước như Kho bạc, Tài chính...

- Đối với ngân sách do Nhà nước cấp: Ủy ban kiểm tra và cơ quan tài chính cấp ủy có thể phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra.

- Đối với kiểm tra thu, nộp đảng phí: Chủ yếu do đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và chi bộ tiến hành.

*** Đối tượng kiểm tra tài chính đảng:**

- Cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

- Cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

- Có thể kiểm tra tài chính của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc cấp ủy cùng cấp.

Cụ thể:

** Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ kiểm tra tài chính*

- Của cấp uỷ cấp dưới, trước hết tập trung kiểm tra đối với ban thường vụ cấp ủy cấp dưới trực tiếp (là ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở ở cấp xã, phường, đặc khu[27]).

- Cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp là văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy (khi cần thiết), gồm có: các ban đảng tỉnh; các nhà khách, nhà nghỉ và doanh nghiệp của tỉnh ủy, thành ủy (nếu có), cơ quan báo nếu thuộc tỉnh ủy...

** Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở ở cấp xã, phường, đặc khu*

Thực hiện kiểm tra thường xuyên tài chính của cấp uỷ cấp dưới (bao gồm cả việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí...); kiểm tra tài chính của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp (Văn phòng cấp ủy).

** Ủy ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở*

Thực hiện kiểm tra thường xuyên việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí của đảng uỷ trực thuộc, các chi bộ, các đảng viên trong đảng bộ và văn phòng đảng uỷ cơ sở.

Xuất phát từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng của UBKT Trung ương, UBKT một số tỉnh trong nhiệm kỳ này và thực tế về công tác tài chính đảng hiện nay (số lượng các doanh nghiệp làm kinh tế đảng ở các tỉnh ủy, thành ủy còn rất ít ở một số nơi; không còn cấp huyện…), việc kiểm tra tài chính đảng được ghép với kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới (trực tiếp) trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tập trung vào lãnh đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về công tác tài chính đảng.

IV. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KIỂM TRA

Cách thức tiến hành kiểm tra gồm 3 bước chính: Chuẩn bị - Tiến hành - Kết thúc, như sau[28]:

1. Bước chuẩn bị

1.1. Căn cứ chương trình công tác hằng năm hoặc nhiệm vụ do cấp ủy, ủy ban giao, cán bộ theo dõi địa bàn đề xuất, báo cáo (bằng văn bản) với thường trực ủy ban: Nội dung; tổ chức đảng được kiểm tra; kế hoạch kiểm tra (mốc thời gian kiểm tra, thời gian làm việc của đoàn...)[3] và dự kiến thành viên đoàn (tổ) kiểm tra (gọi tắt là đoàn kiểm tra).

---

[27] Quy định số 298-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở xã phường, đặc khu.

[28] Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW

1.2. Thường trực Ủy ban xem xét, ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra *(mẫu theo quy định)*.

1.3. Đoàn kiểm tra xây dựng đề cương gợi ý báo cáo *(mẫu theo quy định)* để tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra; lịch làm việc đoàn kiểm tra; họp đoàn để thống nhất kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn; chuẩn bị văn bản, tài liệu liên quan phục vụ việc kiểm tra.

**** Lưu ý trong bước chuẩn bị kiểm tra:***

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, đảm bảo hiệu lực pháp lý.

- Trước khi kiểm tra, cần nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị để tránh xáo trộn hoạt động bình thường của địa phương, đơn vị.

- Ứng dụng nền tảng số: quản lý hồ sơ điện tử, lịch kiểm tra trực tuyến, tích hợp chữ ký số.

**** Kinh nghiệm trong bước chuẩn bị kiểm tra:***

a) Trước khi tiến hành kiểm tra, cần xác định rõ mục đích, yêu cầu

- Là cuộc kiểm tra theo kế hoạch, định kỳ, do UBKT cấp trên xây dựng nhằm đánh giá thực chất việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính đảng của tổ chức đảng cấp dưới.

- Cuộc kiểm tra mang tính chất xây dựng, hướng dẫn, giúp tổ chức đảng cấp dưới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì xem xét chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nếu vi phạm đến mức phải xử lý thì xử lý nghiêm theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch, quyết định kiểm tra, đề cương gợi ý

- Căn cứ chương trình kiểm tra năm, cấp có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra và lập kế hoạch kiểm tra cụ thể.

- Quyết định, kế hoạch kiểm tra cần thể hiện rõ: đối tượng kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra, thành viên UBKT chỉ đạo đoàn kiểm tra, mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn Kiểm tra.

- Thư ký Đoàn kiểm tra dự thảo Quyết định, kế hoạch kiểm tra; dự thảo nội quy (quy chế) và phân công nhiệm vụ; xây dựng đề cương gợi ý báo cáo tự kiểm tra, hệ thống các bảng, biểu, danh mục các tài liệu đề nghị đối tượng kiểm tra cung

cấp (đây là khâu rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả kiểm tra, cần đặc biệt lưu ý).

- Dự thảo quyết định, kế hoạch, báo cáo kết quả, thông báo kết luận xây dựng theo mẫu văn bản nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 359-QĐ/UBKTW ngày 09/11/2006 và số 668-QĐ/UBKTTW ngày 01/12/2017 bổ sung Quyết định số 359 của UBKTTW:

2. Bước tiến hành

2.1. Thành viên ủy ban được phân công chỉ đạo và đại diện đoàn kiểm tra[4] làm việc với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra để triển khai quyết định, kế hoạch; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra bằng văn bản, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan; đề nghị chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc có liên quan phối hợp thực hiện.

Trường hợp cần thiết, triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.

2.2. Tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (bằng văn bản) theo nội dung đề cương gợi ý và hồ sơ; tài liệu; gửi Ủy ban kiểm tra (qua đoàn kiểm tra).

2.3. Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, các hồ sơ, tài liệu nhận được; tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với đối tượng kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra (kể cả cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc tổ chức đảng được kiểm tra). Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra *(mẫu theo quy định)*.

- Nếu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra hoặc có vấn đề chuyên môn, kỹ thuật cần giám định thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo thành viên Ủy ban chỉ đạo để báo cáo thường trực Ủy ban xem xét, quyết định.

- Đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra những nội dung cần giải trình, bổ sung, làm rõ.

2.4. Tổ chức hội nghị (tổ chức đảng được kiểm tra tổ chức và chủ trì, ghi biên bản hội nghị) để đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; tổ chức đảng được kiểm tra trình bày ý kiến giải trình; hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm tra, xác minh về các nội dung kiểm tra và đề nghị bằng văn bản (nếu có).

Trường hợp cần thiết, triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.

2.5. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi ý kiến với người đứng đầu (đơn vị theo dõi địa bàn; không phải là trưởng đoàn hoặc thành viên đoàn kiểm tra) về kết quả kiểm tra; báo cáo xin ý kiến đồng chí thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn trước khi trình Ủy ban kiểm tra.

- *Đối với kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng:* Nếu có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền không kỷ luật hoặc kỷ luật không đúng lỗi và mức độ vi phạm, thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Ủy ban hoặc thường trực Ủy ban xem xét, quyết định; thành viên ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra gặp đại diện tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; đại diện tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm để nghe trình bày ý kiến trước khi báo cáo Ủy ban. Hoặc đại diện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm có quyền trực tiếp trình bày ý kiến hoặc có văn bản báo cáo với ủy ban kiểm tra tại hội nghị xem xét, xử lý kỷ luật và phải nghiêm chỉnh chấp hành sau khi có quyết định.

- *Đối với kiểm tra tài chính đảng:* Nếu thấy vi phạm đã rõ, đến mức phải thi hành kỷ luật và tổ chức đảng được kiểm tra tự giác nhận có vi phạm và làm kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật thì trưởng đoàn kiểm tra hoặc thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra báo cáo Ủy ban hoặc thường trực Ủy ban xem xét, quyết định cho kết hợp thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng cùng với quy trình kiểm tra tài chính đảng. Trước khi quyết định kỷ luật, đồng chí thành viên Ủy ban kiểm tra chỉ đạo đoàn gặp đại diện tổ chức đảng vi phạm nghe trình bày ý kiến và báo cáo (kèm theo bản tự kiểm điểm của đối tượng vi phạm) tại kỳ họp của Ủy ban kiểm tra. Hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm có quyền trực tiếp trình bày ý kiến hoặc có văn bản báo cáo với Ủy ban kiểm tra tại hội nghị xem xét, xử lý kỷ luật và phải nghiêm chỉnh chấp hành sau khi có quyết định.

**** Lưu ý trong bước tiến hành kiểm tra:***

- Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc triển khai quyết định kiểm tra và tổ chức các cuộc làm việc ban đầu có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến, thông qua các nền tảng họp bảo mật, nếu phù hợp và được sự thống nhất của các bên liên quan. Tuy nhiên, vì toàn bộ hoạt động kiểm tra là thông tin mật của Đảng, nên mọi hình thức triển khai trực tuyến phải bảo đảm tuyệt đối yêu cầu bảo mật, tuân thủ quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ thông tin nội bộ, an ninh mạng, và dữ liệu.

- Kết hợp kiểm tra với hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ tổ chức đảng cấp dưới nâng cao năng lực kiểm tra.

- Lịch kiểm tra khoa học, tiết kiệm, không gây phiền hà, đảm bảo hiệu quả.

- Tất cả các buổi làm việc phải lập biên bản, có chữ ký các bên, làm căn cứ pháp lý và lưu hồ sơ.

- Việc tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra: Tổ chức đảng được kiểm tra tổ chức và chủ trì, ghi biên bản hội nghị để đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; tổ chức đảng được kiểm tra trình bày ý kiến giải trình, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có); hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm tra, xác minh về các nội dung kiểm tra và đề nghị bằng văn bản (nếu có).

- Không kiểm tra ngoài nội dung đã được phê duyệt (trừ khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc nội dung khác phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp quyết định kiểm tra).

- Khi phát hiện vi phạm rõ ràng, đến mức phải kỷ luật và tổ chức đảng được kiểm tra tự giác nhận vi phạm, tự nhận hình thức kỷ luật, thì trưởng đoàn kiểm tra hoặc thành viên UBKT chỉ đạo đoàn báo cáo Ủy ban hoặc Thường trực Ủy ban để xem xét, quyết định việc kết hợp xử lý kỷ luật ngay trong quy trình kiểm tra tài chính.

- Ngay trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện việc thi hành kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại không đúng quy trình, thủ tục, không căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, ảnh hưởng, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để xem xét, quyết định, thì trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra báo cáo Ủy ban kiểm tra rút hồ sơ để xem xét, kết luận. Nếu xác định đối tượng kiểm tra quyết định kỷ luật oan, sai đối với tổ chức đảng, đảng viên, thì Ủy ban kiểm tra yêu cầu phải thay đổi hoặc huỷ bỏ quyết định đó, đồng thời tự phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm về quyết định đó; nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đoàn kiểm tra báo cáo Ủy ban kiểm tra xem xét, quyết định.

Nếu phát hiện tổ chức đảng được kiểm tra không xem xét, xử lý kỷ luật, hoặc xử lý không đúng mức đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, thì đoàn kiểm tra báo cáo Ủy ban kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật; đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu tổ chức đảng đó.

**** Kinh nghiệm trong bước tiến hành kiểm tra:***

a) Làm việc với cấp ủy, UBKT đơn vị được kiểm tra

- Công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra.

- Hướng dẫn chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo đề cương gợi ý kèm các mẫu biểu thống kê, mẫu biểu, bảng số liệu, minh họa cần thiết (ví dụ: biểu theo dõi đơn

thư, danh sách tổ chức/đảng viên bị thi hành kỷ luật, biểu tổng hợp kết quả kiểm tra...). Yêu cầu báo cáo đúng cấu trúc, có đầy đủ nội dung, số liệu minh họa.

- Đề nghị cử cán bộ làm đầu mối liên hệ, phục vụ đoàn kiểm tra.

b) Nghiên cứu tài liệu, hồ sơ trước khi kiểm tra trực tiếp

- Thu thập các văn bản, tài liệu liên quan từ đơn vị được kiểm tra trong niên độ kiểm tra (trước hoặc trong quá trình kiểm tra): Báo cáo tự kiểm tra và các biểu bảng, phụ lục kèm theo; Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT; Hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp ủy, UBKT thực hiện; Sổ ghi biên bản và kết luận hội nghị cấp ủy, BTV, thường trực cấp ủy có nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; sổ ghi biên bản và kết luận hội nghị UBKT, thường trực UBKT.

- Phân loại, đánh giá sơ bộ các tài liệu: xác định những điểm đúng, đầy đủ, những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp để kiểm tra làm rõ.

c) Kiểm tra hồ sơ, tài liệu gốc

- Kiểm tra các hồ sơ, biểu mẫu theo từng nội dung: Kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; Biên bản, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát; Quy trình, hồ sơ thi hành kỷ luật đảng viên; Hồ sơ tài chính đảng (thu - chi - quyết toán, biên bản kiểm tra tài chính); Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư.

- Đối chiếu thực tế với các quy định, hướng dẫn hiện hành (ví dụ: Quy định 69-QĐ/TW, Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW, Quy định 195-QĐ/TW, 99-QĐ/TW, Quy định 296-QĐ/TW, Hướng dẫn 08-HD/TW, Quy định số 13-QĐ/UBKTTW ngày 18/9/2019 của UBKT Trung ương về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân...):

d) Làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan

- Tùy nội dung kiểm tra, đoàn có thể làm việc trực tiếp với: Thường trực cấp ủy, thường trực UBKT để trao đổi làm rõ thêm các nội dung chưa cụ thể trong báo cáo tự kiểm tra; Các thành viên UBKT, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra; Văn phòng cấp ủy, kế toán tài chính đảng; Tổ chức đảng trực thuộc đã từng được cấp dưới kiểm tra, giám sát.

- Nội dung làm việc tập trung vào việc xác minh, làm rõ những nội dung còn thiếu, chưa đúng, chưa đầy đủ.

- Đây không phải là đối tượng kiểm tra, mà là đối tượng thẩm tra, xác minh, nhằm minh họa, làm rõ thêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra.

- Tất cả các cuộc làm việc đều được ghi biên bản, phải bảo đảm dân chủ, đoàn kiểm tra phải có ít nhất từ hai người trở lên.

đ) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra

- Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, nội dung nêu rõ: Ưu điểm, kết quả đạt được; đánh giá rõ việc áp dụng chuyển đổi số, nhất là giám sát thường xuyên trên môi trường số; Những nội dung còn thiếu, chưa đúng quy định; những nội dung vi phạm; Nguyên nhân và kiến nghị khắc phục; Nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đề xuất xử lý theo quy định.

- Tổ chức đảng được kiểm tra tổ chức hội nghị để Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đối tượng kiểm tra tham gia ý kiến, giải trình, đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ các ý kiến. Thành phần gồm Đoàn kiểm tra, BTV và UBKT (là đối tượng kiểm tra) và thành phần khác (do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định. Chủ trì hội nghị thường là Người đứng đầu cấp ủy được kiểm tra và đồng chí Thành viên UBKT- chỉ đạo Đoàn kiểm tra. Đồng chí Thành viên UBKT- chỉ đạo Đoàn kiểm tra kết luận.

- Hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra, dự thảo Thông báo kết luận.

3. Bước kết thúc

3.1. Ủy ban kiểm tra xem xét, kết luận:

- Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của tổ chức đảng được kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; nêu đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Ủy ban kết luận; bỏ phiếu quyết định kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định (nếu có).

3.2. Đơn vị theo dõi địa bàn có ý kiến bằng văn bản báo cáo ủy ban về kết quả và hoạt động của đoàn kiểm tra.

3.3. Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; phối hợp với đơn vị hoặc cán bộ tổng hợp[6] hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, (đối với kiểm tra tài chính, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có), báo cáo thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn trước khi trình thường trực Ủy ban ký, ban hành.

3.4. Thành viên Ủy ban chỉ đạo và đại diện đoàn kiểm tra công bố thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức đảng được kiểm tra.

Trường hợp cần thiết, triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.

3.5. Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm; trưởng đoàn có văn bản nhận xét, đánh giá từng thành viên đoàn kiểm tra, gửi người đứng đầu các đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; lập hồ sơ và nộp lưu trữ theo quy định.

3.6. Vụ địa bàn, đơn vị, cán bộ theo dõi địa bàn giám sát việc chấp hành thông báo kết luận của Ủy ban.

**** Lưu ý và kinh nghiệm trong bước kết thúc:***

a) Đoàn kiểm tra trình UBKT xem xét, kết luận.

- Kết luận phải rõ ràng, có căn cứ; xác định rõ vi phạm/khuyết điểm, trách nhiệm, thời hạn sửa chữa.

- Nêu rõ biện pháp khắc phục, kiến nghị xử lý trách nhiệm, nếu có.

- Đề xuất cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc hoàn thiện (nếu phát hiện bất cập).

- Kết thúc kiểm tra phải kịp thời, nghiêm túc, thiết thực, tránh kéo dài, hình thức.

b) Đoàn kiểm tra phối hợp với vụ/ phòng tổng hợp hoàn thiện dự thảo thông báo kết luận, trình Thường trực UBKT ký, ban hành.

Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; phối hợp với (đơn vị hoặc cán bộ tổng hợp) hoàn chỉnh dự thảo thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có), báo cáo thành viên ủy ban chỉ đạo đoàn trước khi trình thường trực ủy ban ký, ban hành.

c) Công bố Thông báo kết luận kiểm tra.

Trường hợp cần thiết, việc công bố thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức đảng được kiểm tra được triển khai theo hình thức họp trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn. Trong trường hợp tổ chức trực tuyến, phải sử dụng nền tảng bảo mật, kiểm soát truy cập chặt chẽ, có biên bản ghi nhận, đảm bảo thông tin không bị rò rỉ ra ngoài, tuân thủ đúng quy định về bảo mật thông tin trong Đảng.

d) Sau kiểm tra.

- Họp đoàn kiểm tra, rút kinh nghiệm. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Lập, lưu trữ hồ sơ cuộc kiểm tra theo quy định.

- Theo dõi, giám sát việc khắc phục kết luận kiểm tra.

- Cán bộ theo dõi địa bàn lập danh mục nội dung cần khắc phục, giám sát thường xuyên việc khắc phục, tham mưu vụ/ phòng địa bàn báo cáo kịp thời Thường trực Ủy ban về kết quả khắc phục.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VÀ CẦN NẮM VỮNG

1. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm tra

- Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền kiểm tra theo Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành.

- Xử lý linh hoạt, thận trọng trong các tình huống nhạy cảm, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của tổ chức đảng được kiểm tra.

- Giữ vững đạo đức nghề nghiệp:

Công tâm, khách quan.

Phát ngôn kín kẽ, chuẩn mực.

Lập luận chặt chẽ, có chứng cứ rõ ràng.

- Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh số khi áp dụng công nghệ vào hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật và kiểm tra tài chính Đảng.

2. Một số vấn đề cần nắm vững

2.1. Về kiến thức lý luận

- Nắm chắc nội dung các quy định của Điều lệ Đảng, nhất là các quy định cụ thể hóa về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Hiểu đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

2.2. Về nghiệp vụ chuyên môn

Cán bộ kiểm tra cần thông thạo các loại hình nghiệp vụ cơ bản và trọng yếu sau:

- Giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

- Thi hành kỷ luật

- Giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng

- Tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát

- Đặc biệt: Nắm vững quy trình và nghiệp vụ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính đảng.

2.3. Về kỹ năng hỗ trợ và phối hợp

- Có khả năng phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác kiểm tra, giám sát.

- Hướng dẫn, tập huấn trực tiếp cho cấp dưới thông qua quá trình kiểm tra, coi đây là cơ hội "tập huấn đầu bờ".

2.4. Về ứng dụng công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo công cụ số, phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Nâng cao năng lực quản trị thông tin, bảo mật dữ liệu số trong toàn bộ quy trình kiểm tra, kể cả kiểm tra tài chính Đảng.

C. CHẾ ĐỘ LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

- Việc lập hồ sơ thực hiện theo từng nội dung kiểm tra (việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; việc thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính Đảng)

- Mỗi hồ sơ được lập bao gồm toàn bộ các văn bản, các tài liệu của chủ thể và đối tượng kiểm tra; tất cả các tài liệu thẩm tra xác minh thu thập được; các gợi ý báo cáo và các báo cáo giải trình; các quyết định, các thông báo kết luận, các báo cáo về việc thực hiện thông báo kết luận (các tài liệu này phải là bản gốc hoặc có xác nhận xuất xứ cung cấp).

- Các hồ sơ, tài liệu phải được sắp xếp khoa học, dễ tra cứu, dễ sử dụng.

- Hồ sơ được quản lý theo chế độ bảo mật theo quy định.

- Cùng với việc lập và quản lý hồ sơ thông thường, phải thực hiện việc số hóa toàn bộ hồ sơ theo quy định

D. THẢO LUẬN, THỰC HÀNH

1. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng gồm những đối tượng nào? Nội dung kiểm tra đối với từng đối tượng cụ thể?

2. Nêu khái quát quy trình kiểm tra và những điểm cần lưu ý ở từng bước? Liên hệ thực tiễn tổ chức một cuộc kiểm tra?

3. Theo đồng chí, kỹ năng cần có của cán bộ kiểm tra là gì để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng?

* Tình huống: Thi hành kỷ luật không tương xứng- hình thức kỷ luật không tương xứng với nội dung vi phạm.

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; Quy định 294-QĐ/TW; Hướng dẫn 06-HD/TW.

2. Thông báo kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương (số 207-TB/TW ngày 27/5/2025 của Văn phòng

Trung ương) và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương số 237-KH/UBKTTW ngày 11/6/2025.

3. Các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: Quy định 296-QĐ/TW, Hướng dẫn 08-HD/TW, Quy định 69-QĐ/TW, Quy định 264-QĐ/TW, Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW, Hướng dẫn 15-HD/UBKTTW, Quy định 37-QĐ/TW, Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, 17-HD/UBKTTW, 18-HD/UBKTTW, Quy định 41-QĐ/TW, Quy định 195-QĐ/TW, Quy định 85-QĐ/TW, Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW.

4. Kế hoạch 227-KH/UBKTTW giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện một số chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Công văn số 6274-CV/UBKTTW ngày 12/6/2025 về Chủ trương bố trí chủ nhiệm UBKT cấp ủy không phải người địa phương.

5. Các Quy trình của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: Quyết định 35-QĐ/TW, Quyết định 263-QĐ/TW, Quyết định 164-QĐ/TW, Quyết định 165-QĐ/TW, Quyết định 139-QĐ/TW, Quy định 117-QĐ/TW, Quyết định 89-QĐ/TW, Quyết định 354-QĐ/UBKTTW, Quy định 13-QĐ/UBKTTW, Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW

6. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 222-KH/UBKTTW ngày 24/3/2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Chuyển đổi số Ngành Kiểm tra Đảng; Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra.

7. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

8. Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

9. Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

10. Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí.

11. Quyết định số 330-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

12. Quy định số 305-QĐ/TW, ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

13. Quy định số 329-QĐ/TW ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

14. Quy định số 298-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở ở xã, phường, đặc khu.

15. Quy định số 299-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc xã, phường, đặc khu.

16. Công văn số 15779-CV/VPTW ngày 29/6/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động cảu đảng bộ xã, phường, đặc khu thành lập mới.

17. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCHTW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

18. Chỉ thị số 06/CT-TW, ngày 24/4/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

19. Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

20. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

21. Quy định số 170-QĐ/TW ngày 2013 về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

22. Quy định số 171-QĐ/TW ngày 2013 về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI.

23. Quy định số 47-QĐ/TW ngày 2021 về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp sở hữu 50% vốn nhà nước trở xuống.

24. Kết luận số 41-KL/TW, ngày 24/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCHTW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

25. Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

26. Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

27. Quyết định số 147-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế mẫu của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

28. Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

29. Kết luận 151-KLTW, ngày 25/4/2025 của Ban Bí thư về sắp xếp mô hình tổ chức đảng ở một số cơ quan, đơn vị tổ chức quản lý theo ngành dọc và trong các doanh nghiệp nhà nước.

30. Quyết định số 2233-QĐ/VPTW, ngày 27/02/2018 của Văn phòng Trung ương về thực hiện chế độ kế toán đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Đảng.

31. Quy định số 3869-QĐ/VPTW, ngày 21/6/2019 của Văn phòng Trung ương về công khai dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các quỹ tại các cơ quan, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

32. Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng Trung ương một số chế độ chi tiêu hoạt động của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

33. Quy định số 3840-QĐ/VPTW, ngày 11/6/2019 của Văn phòng Trung ương quy định khung quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ ngân sách đảng của các tỉnh ủy, thành ủy.

34. Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí.

35. Công văn số 2536-CV/VPTW, ngày 22/6/2007 của Văn phòng Trung ương về việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV.

36. Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn một số điểm Quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước .

37. Công văn số 15779-CV/VPTW

38. Công văn số 643-CV/VPTW/nb, ngày 30/8//2016 của Văn phòng Trung ương về việc điều chỉnh Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương về mức chi tiền thưởng.

39. Các quy định của Trung ương: Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 285-QĐ/TW, Quy định 231-QĐ/TW, Quy định 225-QĐ/TW, Quy định 189-QĐ/TW, Quy định 142-QĐ/TW, Quy định 131-QĐ/TW, Quy định 132-QĐ/TW,Quy định 114-QĐ/TW,Quy định 80-QĐ/TW, Quy định 03-QĐ/UBKTTW, Hướng dẫn 01-HD-UBKTTW, Quy định 205-QĐ/TW., Quy chế số 06-QC/TW.

40. Kỷ yếu 70 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)- NXB Thông tin và truyền thông, H.2018

41. Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở và cấp trên cơ sở) – Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, H.2017.

42. Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Hỏi – Đáp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng – NXb. Lao động. H. 2016.

43. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc hội Khóa XIII có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

44. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

45. Thông tư số 1539/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam (Mật).

46. Luật đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội Khóa XV.

47. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

48. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013.

49. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

50. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV.

51. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ về một số hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

52. Nghị định số 72/2023/NĐ-CP, ngày 10/11/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôt ô.

53. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

54. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

55. Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

56. Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

57. Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

58. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

59. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 21/6/2017 của Quốc hội

60. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

61. Thông tư số 144/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

62. Nghị định số 165/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

63. Thông tư số 40/2017/TT-BTC, ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

64. Luật số 68/2025/QH15 Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2025).

65. Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Luật số 59/2020/QH14).

66. Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Luật số 87/2015/QH2015).

67. Luật Thanh tra năm 2015.

68. Luật Kiểm toán năm 2015.

69. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Luật số 75/2015/QH13)

70. Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

71. Nghị định số 10/2019/NĐ-CP, ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

72. Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, ngày 19/12/2020 của Chính phủ về quản lý hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

73. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

74. Thông tư số 36/2021/TT-BTC, ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

75. Thông tư số 118/2021/TT-BTC, ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

76. Thông tư số 18/2021/TT-BKHĐT, ngày 28/12/2021 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước.

77. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý, hoạt động của công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và công ty con của các công ty này.

78. Nghị định số 23/2022/NĐ-CP, ngày 04/3/2022 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

79. Nghị định số 89/2024/NĐ-CP, ngày 16/7/2024 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

80. Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.